

合同编号: SM-GTPⅢ-综字(2016)-011号

技术服务合同

项 目 名 称: 陕西华电神木高家堡风电场(三期)
50MW 工程接入系统方案设计

委托方(甲方): 陕西华电神木新能源有限公司

受托方(乙方): 陕西汇鑫电力科技咨询有限公司

签 订 时 间: 2016 年 6 月 17 日

签 订 地 点: 陕西省神木县

技术服务合同

委托方（甲方）： 陕西华电神木新能源有限公司

法定代表人： 王宏仓

项目联系人： 姜沛氩

联系方式： 18629186386

通讯地址： 榆林市神木县创业大厦 1305 室

电 话： 0912-8392492 传 真： 0912-8392492

电子信箱： jpx9013@163.com

受托方（乙方）： 陕西汇鑫电力科技咨询有限公司

法定代表人： 窦晓军

项目联系人： 李复明

联系方式 13891930809

通讯地址： 西安市高新区科技六路中段 15 号 710065

电 话： 029-62894010 传 真： 029-87504041

电子信箱：

本合同甲方委托乙方就 陕西华电神木高家堡风电场（三期）50MW 工程 项目进行接入系统方案研究的专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条 甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：

1. 技术服务的内容：

（1）电力系统一次方面论证电站接入系统方案，并作相关的电气计算校核；

（2）电力系统二次方面确定接入系统方案配套的系统继电保护配置方案、系统调度自动化配置方案和系统通信方案；

（3）接入系统方案投资估算；

（4）乙方完成研究工作后，提交完整的技术报告书十六份。

2. 技术服务的方式：

甲方提供基础资料，乙方根据资料进行研究。

第二条 乙方应按下列要求完成技术服务工作：

1. 技术服务期限：2016年3月—2016年12月（取得省电力公司批复为止）；

2. 技术服务进度：本合同签订后 45 个工作日内完成设计；

3. 技术服务质量要求：根据电力行业的有关规定，乙方完成的接入系统方案研究工作应通过有关部门的审查，并取得陕西省电力公司或相关审查单位的批复；

4. 技术服务质量期限要求：合同签订后 45 个工作日内完成提交正式技术报告；技术报告评审后，需要进一步完善时，期限另行协商。但期限不能超过 7 天，费用由乙方自行承担。

第三条 为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：

1. 提供技术资料：

（1）华电神木高家堡风电场三期项目可研报告；

(2) 其它与本项目建设及接入相关的资料。

2. 甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式: 2016 年 3 月 22 日前提供第一条中的相关资料。

第四条 甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为:

1. 技术服务费总额为: 人民币贰拾伍万元整;

2. 技术服务费由甲方 一次 支付乙方。

具体支付方式和时间如下:

(1) 乙方项目完成并取得主管部门相关批复后, 乙方提供合格的增值税专用发票, 甲方一次性支付乙方合同款, 即人民币贰拾伍万元整。

乙方开户银行名称、地址和账号为:

开户名称: 陕西汇鑫电力科技咨询有限公司

地 址: 西安市高新区科技六路中段 15 号

开户银行: 中国银行西安雁塔路支行

账 号: 102834533517

第五条 本合同的变更必须由双方协商一致, 并以书面形式确定。

但有下列情形之一的, 一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求, 另一方应当在 七 日内予以答复; 逾期未予答复的, 视为不同意:

1. 因对方违约使合同不能继续履行或没有必要继续履行;

2. 人力不可抗拒的自然因素影响。

第六条 双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收:

1. 乙方完成技术服务工作的形式: 提交技术报告。

2. 技术服务工作成果的验收标准: 国家及行业有关规程。

3. 技术服务工作成果的验收方法: 由甲方组织召开设计报告评审会。

第七条 双方确定:

1. 在本合同有效期内, 甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果, 归 甲 (甲、双) 方所有。

2. 在本合同有效期内, 乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果, 归双 (乙、双) 方所有。

第八条 双方确定, 按以下约定承担各自的违约责任:

1. 甲方违反本合同约定, 应当按合同总标的 10% 付违约金 (支付违约金或损失赔偿额的计算方法)。

2. 乙方违反本合同约定, 应当按合同总标的 10% 付违约金 (支付违约金或损失赔偿额的计算方法)。

第九条 双方确定, 在本合同有效期内, 甲方指定 姜沛氩 为甲方项目联系人, 乙方指定 李复明 为乙方项目联系人。

一方变更项目联系人的, 应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的, 应承担相应的责任。

第十条 双方确定, 出现下列情形, 致使本合同的履行成为不必要或不可能的, 可以解除本合同:

1. 人力不可抗拒的自然因素影响;

2. 任意一方提出解除本合同并征得对方同意;

第十一条 双方因履行本合同而发生的争议, 应协商、调解解决。

协商、调解不成的, 确定按以下第 1 种方式处理:

1. 提交 西安市 仲裁委员会仲裁;

2. 依法向有管辖权的人民法院起诉。

第十二条 双方约定本合同其他相关事项为:

1. 本合同为固定总价合同, 若由于乙方自身原因, 发生的本合同以外的工程量, 甲方不再追加费用。

2. 发生重大设计变更造成工程总费用增加或由于甲方原因造成工程量增加的, 由此增加的费用双方协商解决。

第十三条 本合同一式 捌 份, 具有同等法律效力。

第十四条 本合同经双方签字盖章后生效。

签字页:

甲方: 陕西华电神木新能源有限公司 (盖章)



法定代表人 / 委托代理人: [Signature] (签名)

2016 年 6 月 17 日

乙方: 陕西汇鑫电力科技咨询有限公司 (盖章)



法定代表人 / 委托代理人: [Signature] (签名)

2016 年 6 月 17 日